

D20b-sec20-full-v3

ID : 45ff6cfa535f6847579ecde2dd6106d12536706e

 **14%**
Passaggi sospetti

Nome del file : D20b-sec20-full-v3.txt
Dimensione del file originale : 37,43 kB
Numero di parole : 613

Depositante : Tet Shv
Data di caricamento : 13 settembre 2026
Tipo di caricamento : interface
Data di fine dell'analisi : 13 settembre 2026

Riassunto (sezione 1/3)

Posizione dei testi sospetti nel documento :



Incluso nel punteggio dei testi sospetti :

 **Similitudini** **5%**
Passaggi che presentano analogie con fonti presenti in diverse collezioni.



 **Rilevamento dell'intelligenza artificiale** **11%**
Testi stilisticamente vicini a un testo generato da un'intelligenza artificiale.
Questo tasso è un indicatore e non una prova. Verificate con l'autore se ha acquisito le conoscenze citate nel documento.



Non incluso nella percentuale di testi sospetti :

 **Testi tra virgolette** **0%**
Passaggi tra virgolette, spesso rivelatori di una citazione.

Similitudini

5%

Passaggi che presentano analogie con fonti presenti in diverse collezioni.



Fonte con similitudini accidentali

N°	Descrizioni	Similitudini	Posizioni
1	Controlli difensivi sul lavoratore: il fondato sospetto e l'onere... www.avvocatomatteomoscioni.com/2026/06/01/controlli-difensivi-sul-l... ↗	3%	
2	Controlli difensivi del datore di lavoro: due sentenze del 2025 a... www.avvocatomatteomoscioni.com/2026/05/18/controlli-difensivi-del-... ↗	2%	



La giurisprudenza della Corte di Cassazione

2



La distinzione tra controlli difensivi in senso lato e in senso stretto costituisce il fulcro dell'orientamento più recente della Corte di Cassazione in materia di controllo tecnologico sull'attività del lavoratore. La sentenza n. 25732, chiamata a pronunciarsi sul licenziamento di una dipendente accusata di aver utilizzato per fini privati i mezzi informatici aziendali e di aver di fatto interrotto la prestazione (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732), ricostruisce l'intera disciplina dei controlli attraverso il richiamo ai canoni di correttezza e buona fede, nonché ai criteri di proporzionalità e pertinenza già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732).

Il punto qualificante della decisione risiede nel superamento critico della risalente tesi ammissiva dei controlli difensivi, sviluppatasi sotto il vecchio testo dell'art. 4 St. lav. per legittimare accertamenti privi di preventivo accordo sindacale o autorizzazione amministrativa. La Corte rileva che tale impostazione, mutuata dalla giurisprudenza sui controlli occulti a mezzo agenzie investigative ex art. 3 St. lav., mal si concilia con le modalità di funzionamento dei controlli tecnologici: un sistema informatico che tenga traccia dell'attività dell'insieme dei dipendenti risulta privo di selettività e non orientato specificamente sull'attività illecita (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732). Da qui la distinzione decisiva: i controlli a difesa del patrimonio aziendale riferiti a tutti i dipendenti restano soggetti all'art. 4 novellato in ogni suo aspetto, mentre i controlli difensivi in senso stretto, diretti ad accertare condotte illecite ascrivibili in base a concreti indizi a singoli dipendenti, si collocano all'esterno del perimetro applicativo della norma (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732).

La Corte ancora tale ricostruzione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, richiamando i casi *López Ribalda* (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732) e *Bărbulescu* (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732), quest'ultimo significativo per l'estensione della nozione di vita privata alla vita professionale e per l'insistenza sull'informazione preventiva e sulla proporzionalità delle misure.

1



Il profilo maggiormente innovativo attiene all'utilizzabilità delle prove. Il controllo difensivo in senso stretto deve essere mirato e attuato *ex post*, cioè successivamente all'insorgere del fondato sospetto (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732). Esso non può però riferirsi all'analisi di informazioni acquisite in violazione dell'art. 4 St. lav., pena l'estensione a dismisura dell'area del controllo difensivo e l'annientamento delle relative prescrizioni (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732). La Corte precisa che, ove il datore raccolga ininterrottamente ogni dato e poi ne invochi la lettura come controllo mirato, il controllo non è genuinamente *ex post*, poiché ha inizio con la raccolta (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732): può parlarsi di controllo *ex post* solo per i dati raccolti dopo l'insorgenza del sospetto, non per quelli già registrati (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732). Applicando tali principi, la Corte censura la sentenza impugnata per non aver verificato se i dati utilizzati in sede disciplinare fossero stati raccolti prima o dopo il fondato sospetto e per l'assenza di ogni bilanciamento tra interessi aziendali e riservatezza del lavoratore (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732), accogliendo per quanto di ragione il motivo pur senza condividere la tesi radicale dell'estinzione dei controlli difensivi tecnologici (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732). L'utilizzabilità delle informazioni, del resto, presuppone comunque l'adeguata informazione al lavoratore e il rispetto della normativa sulla privacy richiesti dall'art. 4, comma 3 (l. n. 300/1970, art. 4), confermando sul piano applicativo quel nodo di compressione reciproca tra potere di controllo e riservatezza che la dottrina descrive come da comporre caso per caso (Olivelli, 2013) e che si acuisce nelle nuove modalità di esecuzione decentrata della prestazione (Bellavista, 2018).